

제9편

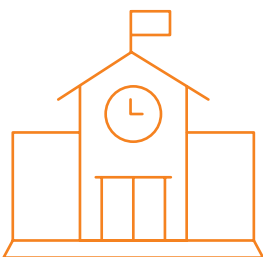
학교급식

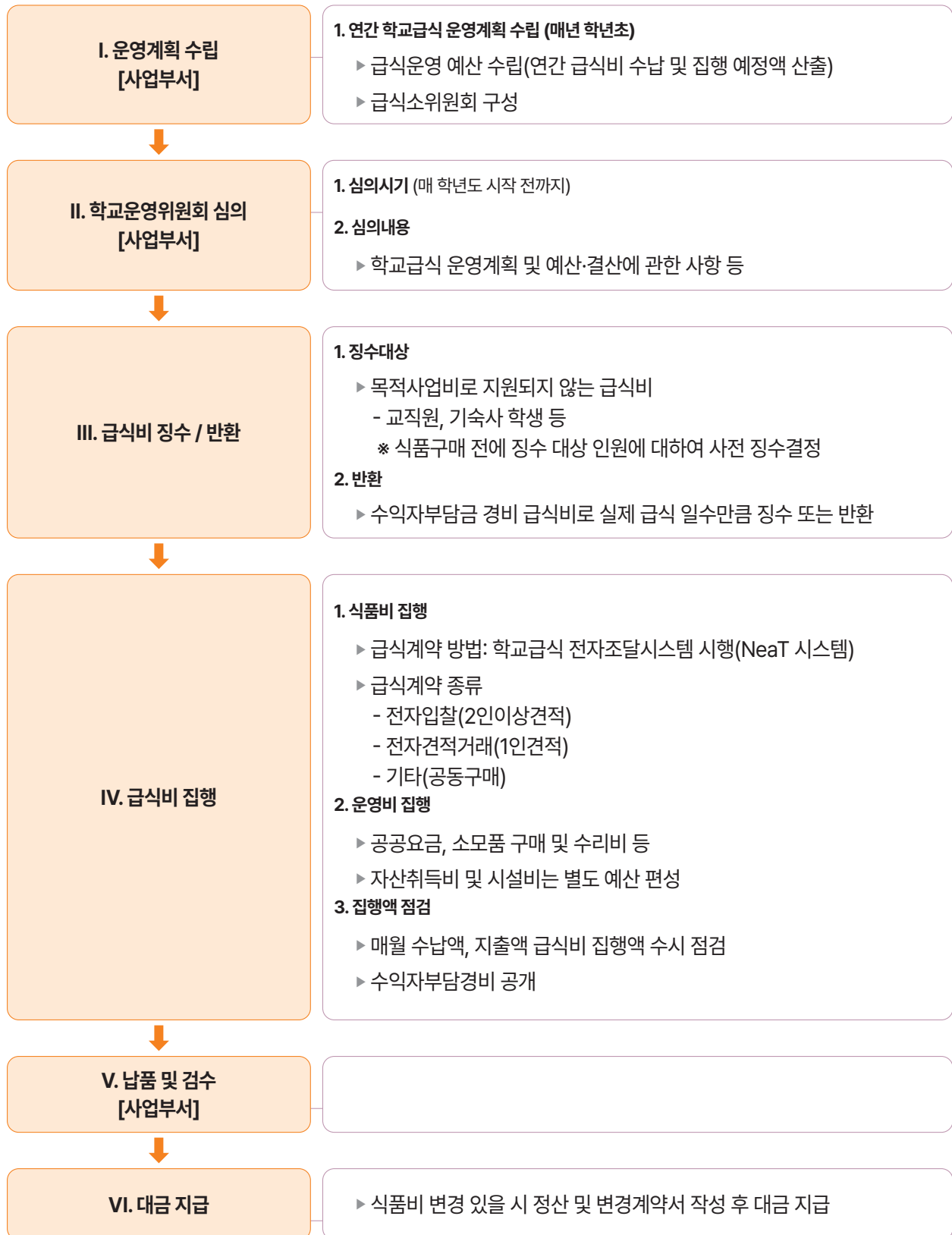
1. 학교급식





구분	세부내용	페이지
학교급식	운영계획 수립 ▶ 학교운영위원회 심의 ▶ 매월 품의 ▶ Neat 계약 ▶ 납품 및 검수 ▶ 대가 지급	260
서식 및 예시	[예시1] 학교급식소위원회 구성·운영(예시)	264
	[예시2] 학교급식소위원회 규정안(예시)	264
	[예시3] 학교급식 식재료 구매계약 특수조건(예시)	265





1

학교급식

업무 흐름도

운영계획 수립 ▶ 학교운영위원회 심의
▶ 매월 품의 ▶ NeaT 계약 ▶ 납품 및 검수 ▶ 대가 지급

세부내용

[사업부서] 운영계획 수립

관련법규 및 참고자료

- 「학교급식법 시행령」 제4조
- 학교운영위원회 업무편람

1. 연간 학교급식 운영계획 수립 : 매 학년도 시작 전까지 학교운영위원회 심의(자문)

- ▶ 급식운영 예산 수립
 - 연간 급식비 수납 및 집행 예정액 산출
- ▶ 급식계획, 영양·위생·식재료·작업·예산관리 및 식생활 지도 등 학교급식 운영관리에 필요한 사항이 포함되도록 작성(시행령 제4조제2항)
 - ※ 학교급식소위원회 구성·운영[예시1], 학교급식소위원회 규정[예시2]

세부내용

[사업부서] 학교운영위원회 심의

관련법규 및 참고자료

- 「초·중등교육법」 제32조
- 「학교급식법 시행령」 제2조
- 「전북특별자치도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제9조

1. 심의시기 : 매 학년도 시작 전까지

2. 심의내용

- ▶ 학교급식 운영방식, 급식대상, 급식횟수, 급식시간 및 구체적 영양기준 등에 관한 사항
- ▶ 학교급식 운영계획 및 예산·결산에 관한 사항
- ▶ 식재료의 원산지, 품질등급, 그 밖의 구체적인 품질기준 및 완제품 사용 승인에 관한 사항
- ▶ 식재료 등의 조달방법 및 업체선정 기준에 관한 사항
- ▶ 보호자가 부담하는 경비 및 급식비의 결정에 관한 사항
- ▶ 급식비 지원대상자 선정 등에 관한 사항
- ▶ 급식활동에 관한 보호자의 참여와 지원에 관한 사항
- ▶ 학교우유급식 실시에 관한 사항
- ▶ 그 밖에 학교의 장이 학교급 운영에 관하여 중요하다고 인정하는 사항

세부내용

징수 및 반환

|| 관련법규 및 참고자료 ||

- 학교회계 예산편성 및 운영지침

1. 징수대상

- ▶ 목적사업비로 지원되지 않는 급식비(교직원, 기숙사 학생 등)
- ▶ 교직원 급식비는 학생급식비에 기타지원금(친환경농산물(쌀 포함) 지원금 등)을 포함하여 징수
 - ※ 급식비는 식품구매 전에 징수 대상인원에 대하여 사전 징수 결정
- ▶ 학교급식 폐식용유 매각대금 포함
 - ※ 폐식용유 매각 금액은 학교회계로 징수결의 하여 투명하게 관리

2. 급식비 수납 : 스쿨뱅킹, 고지서 납부(직접수납), 신용카드 결제

3. 학생(기숙사 등 수익자부담경비) 또는 교직원 전·출입 시 급식비 징수 및 반환

- ▶ 전·출입일을 기준으로 실제 급식 일수만큼 징수 또는 반환
 - 입·퇴학처리부 사본 또는 담당교사 확인서
- ▶ 기타 절차 등은 제16편 학교회계 수입 참고

세부내용

급식비 집행

|| 관련법규 및 참고자료 ||

- 학교회계 예산편성 및 운영지침
- 학교급식 기본방향

1. 식품비 집행

- ▶ 식단표 작성 및 물품구매계획 수립, 시장조사 : 영양(교)사
- ▶ 조달주기 : 1개월 단위 원칙(학교 사정에 따라 2주 단위 가능)
- ▶ 급식계약 방법 : 학교급식 전자조달시스템 시행(NeaT시스템)
 - 전자입찰(2인견적 포함) : 추정가격과 관계없이 입찰서(견적서) 제출
 - 전자수의견적(1인) : 추정가격 1천만원 이하인 기타류 식품군
- ※ 면 단위 이하 소규모 학교로서 전자견적거래 허용에도 불구하고 동시스템에 등록된 업체가 전무하거나 지리적 여건상 납품을 기피하는 등 전자조달시스템의 적용이 불가한 경우 대면 수의계약 가능

TIP

◎ 식품군(7종)

- ▶ 농산물류, 공산품류, 수산물류, 육류, 가금류, 김치류, 기타류*

*기타류 : 전북특별자치도지사인증상품, 떡류, 빵류, 유제품류, 곡류, 친환경쌀, 친환경농산물, 유정란, 우수농축 수산물 및 지역산 원재료 가공품

계약방식		추정가격 기준	계약상대자 결정	대상 식품군류
전자입찰 (2인이상 견적제출 포함)	2인이상 견적제출	2천만원 이하	예정가격 대비 90% 이상 제출자 중 최저가격제출자	- 식품군류 전체 ※ 다만, 읍·면단위 이하 소규모 학교의 경우 지리적 여건 등 불가피하다고 인정될 때에는 식품군류 전체 전자입찰 (2인이상 견적제출) 가능 - 제한조건: 지방계약법시행령 제20조 5
		2천만원 초과 1억원 이하	예정가격 대비 88% 이상 제출자 중 최저가격제출자	
	전자입찰	1억원 초과	적격심사	
전자수의견적 (1인 견적 제출)		1천만원 이하	예정가격 대비 90% 이상 제출자 중 최저가격제출자	기타류 식품군 군지역 면단위 학교로 기타류 식품군 제외한 전체 식품군
기타 (공동구매)		- 소규모 학교를 위한 인근 학교 간 공동구매 적극 추천 - 교육지원청 주관하에 인근 학교 2~5개교를 묶어 '공동구매단' 구성 → 학교별 계약기간 조정 및 통합식단(권장) → 식재료 공동구매 추천 - 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 물품에 대해서는 추정가격 1천만원 이상인 경우 직접생산확인서 징구		

- ▶ 납품 및 검수 : 물품검수조서 작성 → 일일 검수를 통하여 주 또는 월 단위로 집계하여 작성
- ▶ 계약방법별 업무처리 절차
 - 업무절차 : 학교에서 바로 쓰는 회계업무시스템 입문서 제5편 계약편
 - 업무절차 : 학교급식 전자조달시스템 사용자 매뉴얼
 - 전자입찰, 2인견적제출 : 공고등록 → 입찰공고 → 개찰 → 낙찰자선정
 - 수의견적 : 견적요청 → 계약자선정
 - 종합계약(공동구매) : 학교별 종합계약 신청 → 공고등록 → 입찰공고 → 개찰 → 낙찰자선정

TIP

● 추정가격과 추정금액

- ▶ 추정가격 : 추정금액에서 관급자재 및 부가세를 제외한 가격
- ▶ 추정금액 : 품의금액(설계금액)과 관급자재비 및 부가세 포함가격

● 식품 구매 계약 구비 서류

- ▶ 학교급식 식재료 구매계약 특수조건[예시3]
- ▶ 일반 구비서류 : 사업자등록증 사본, 법인등기부등본(필요 시), 인감증명서, 사용인감계(필요 시)
- ▶ 각종 보험가입증빙서류(필요 시) : 영업배상책임보험, 차량종합보험 → 유효기간 및 개인당 보상한도액 확인
- ▶ 기타서류 : 출입차량등록증 사본, 차량 또는 작업장 소독필증 사본
- ▶ 국세 및 지방세납세증명(수의계약시 생략 가능), 4대보험 완납증명서
- ▶ 계약이행보증서류(증권 또는 이행각서 등)

2. 운영비의 집행 : 공공요금 및 소모성 물품 구매, 수리

- ▶ 자산취득비 및 시설비 성격의 경비는 별도 예산 편성하여 집행

3. 급식비 집행액 점검(수시)

- ▶ 매월 수납액, 지출액 대비 정산
- ▶ 수익자부담경비는 사업 종료 후 10일 이내에 정산하고 지체없이 예·결산 내역을 공개하여야 함

세부내용

공동조리 운영관리

|| 관련법규 및 참고자료 ||

- 학교회계 예산편성 및 운영지침
- 학교급식 기본방향

1. 공동조리교와 비조리교의 업무

구분	내 용
공동조리교	• 공동조리교는 비조리교가 위생적이고 원활한 급식이 이루어지도록 지도·감독 • 운반 차량 위생관리 철저(학교급식 용도 이외 사용 금지) • 월간 식단표, 식생활 정보 등 정보 제공에 적극 협조 • 연 2회 이상 비조리교(운반) 순회 관리(권장) • 비조리교와 상시 원활한 업무 소통 체계 구축 • 급식 운영에 필요한 예산 공동 부담 - 학교기본운영비에 학교급식 시설 및 노후시설 교체비를 별도 편성 후 집행 - 기타 급식 운영에 필요한 주요 사항은 급식소위원회의 심의를 거쳐 추진
비조리교	• 비조리교는 급식업무 담당자를 지정 • 급식 인원을 파악하여 매월 급식 시작 20일 전까지 공동조리교로 통보 - 비조리교는 급식 운영계획 수립 시 현장학습, 방학, 체육대회 등 학교 행사를 조리교와 협의하여 가급적 동일한 일정으로 조정 실시 - 비조리교는 급식 인원 변동 시 즉시 조리교로 연락하여 급식 운영에 차질이 없도록 조치 • 조리교와 상시 원활한 업무 소통 체계 구축 • 급식 운영에 필요한 예산 공동 부담 - 학교기본운영비에 학교급식 시설 및 노후시설 교체비를 별도 편성 후 집행 - 기타 급식 운영에 필요한 주요 사항은 급식소위원회의 심의를 거쳐 추진

※ 비조리교 급식보조 복무 : 원 소속기관에서 처리

[예시1]	
학교급식소위원회 구성·운영(예시)	
○ 목적	
- 학교운영위원회에 ‘학교급식소위원회’를 설치·운영하여 학교급식 위생·안전관리 및 질 향상 도모	
○ 구성	
- 학교운영위원회 위원 중 학교급식에 전문성 및 관심이 있는 자	
- 학교운영위원이 아닌 자는 학교운영위원회의 심의를 거쳐 학교운영위원장이 소위원회 위원으로 위촉	
- 학교 구성원 중(교직원, 학부모)에서 학교급식에 소양이 있거나 전문성을 가진 자와 학생대표 등을 참여	
- 학교 영양(교)사는 간사로 선임, 학교급식품 납품업체 선정기준(임찰참가자격) 등 결정에 참여할 수 없음【’05.12. 국가청렴위원회권고사항】	
- 학교급식소위원회 위원은 불가피한 경우 외에는 연임 불가(학교급식 납품업체 선정 등의 투명성과 신뢰성 확보)	
※ 불가피한 경우: 연임이 아니면 소위원회를 구성하기 어려운 경우, 학교별 특수한 여건 등	
☞ 공동조리학교에서는 비조리교와 공동으로 구성·운영(학교급식소위원회는 급식시설이 설치된 학교에 구성)	
○ 역할	
- 학교운영위원회에서 학교급식에 관하여 심의(자문)토록 요구한 사항에 대해 실무검토 후 본회의에 보고	
- 급식현장 점검 등 안전하고 양질의 급식을 위한 모니터링과 개선안 제시	
☞ 학교운영위원회 위원이 아닌 소위원회 위원은 학교운영위원회 본회의에서 표결권이 없음	
○ 주요활동내용	
- 급식운영 개선을 위한 조사·활동 및 사전검토	
- 식재료 납품업체 점검에 참여(학교급식 점검단과 관계기관 합동점검 시 동행)	
- 식재료 검수, 조리과정, 배식 등에 관한 사항 모니터링 및 점검 실시	
- 급식비 책정, 급식비 집행내역 등에 관한 검토	
- 기타 학교운영위원회에서 급식소위원회로 위임한 급식관련 사항	

[예시2]	
학교급식소위원회 규정안 (예시)	
제1조(목적) 이 규정은 초·중등교육법 시행령 제60조의2, ○○학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제○조에 따라 ○○학교 학교운영위원회에 “학교급식소위원회”(이하‘위원회’라 한다)의 설치·운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	
제2조(기능) ○○학교운영위원회설치·운영에 관한 조례 제○조에 근거하여 다음 각 호의 기능을 수행한다.	
1. 학교급식 식재료 검수, 조리과정 등 위생점검	
2. 업체 선정방법 및 선정기준에 대한 의견제시 및 현장방문	
3. 학교급식개선에 관한 활동	
4. 기타 학교급식과 관련하여 학교운영위원회에서 위임 결정한 사항	
제3조(구성) ① 위원회는 위원장·부위원장 각 1인을 포함한 ○명으로 한다.	
② 위원회의 위원장은 학교운영위원회 위원이어야 하며, 학교운영위원회 위원 중에서 호선한다.	
③ 위원은 다음 각 호의 자 중에서 학교운영위원장이 위촉한다. 단, 학부모위원이 과반수를 넘어야 한다.	
1. 교직원	
2. 학부모	
3. 학교운영위원회 위원	
4. 학생대표	
제4조(위원의 임기) 위원회 위원의 임기는 1년으로 하며 불가피한 경우 외에는 연임할 수 없다.	
※ 불가피한 경우: 연임이 아니면 소위원회를 구성하기 어려운 경우, 학교별 특수한 여건 등	
제5조(위원장 등의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.	
② 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무를 대행한다.	
제6조(회의 등) ① 회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의는 연2회 이상 개최한다.	
② 임시회 소집은 위원회 위원장 또는 재직위원 3분의 1이상의 요구가 있을 때 위원장이 소집한다.	
③ 위원회 회의는 재직위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.	
제7조(간사) 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사1인을 두되, 간사는 영양(교)사로 한다.	
제8조(회의록 작성 등) 회의록을 작성하고 회의의 내용과 결과를 학교운영위원회에 서면 보고한다.	
제9조(운영세칙) 이 규정에서 규정한 이외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 학교운영위원회에서 정한다.	
부 칙	
본 규정은 년 월 일부터 시행한다.	

[예시3]

학교급식 식재료 구매계약 특수조건 (예시)

제1조(총칙) 학교급식 식재료 구매계약 특수조건(이하 “식재료 구매계약 특수조건”이라 한다)은 지방자치단체 물품 구매계약 일반조건에 의하여 000학교에서 집행하는 학교급식 식재료(이하“식재료”라 한다) 구매계약에 관한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 하며, 모든 해석은 본 식재료 구매계약 특수조건을 먼저 해석하고 다음은 계약 해석 순위에 따른다.

제2조(정의) 이 조전에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "계약담당자"라 함은 전북특별자치도 공립학교회계 규칙에 따라 000학교장(관계법령에 의하여 직무를 대행하는 자를 포함한다. 이하“학교장”이라 한다)을 말한다.
2. "계약상대자"라 함은 000학교(이하“학교”라 한다)와 식재료 구매계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.
3. 이 조전에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 "시행령"이라 한다), 시행규칙 및 행정안전부예규 지방자치단체 물품구매 입찰의의서(이하 "유의서"라 한다), 행정안전부예규 지방자치단체 물품 구매계약 일반조건(이하“물품 구매계약 일반조건”이라 한다)에 정하는 바에 의한다.

제3조(계약문서)

- ① 계약문서는 계약서, 유의서, 물품 구매계약 일반조건, 식재료 구매계약 특수조건, 계약체결시 제출한 계약금액 산출내역서(이하“산출내역서”라 한다) 등으로 구성하며, 산출내역서의 품목별 단가는 대금의 지급시 적용 기준이 된다.
- ② 유의서, 물품 구매계약 일반조건은 계약서에 첨부하지 아니하여도 당연히 적용된다.

제4조(관리양도 제한)

- ① 계약상대자는 학교장의 승낙 없이 본 계약으로 발생하는 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.
- ② 계약기간 중 계약상대자의 상호, 대표자 명의 등이 변경되었을 경우 이를 즉시 학교장에게 통보하고 필요한 절차를 거쳐야 한다.

제5조(계약보증금)

계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결일까지 시행령 제51조에 따라 시행령 제37조제2항에 규정된 현금 또는 보증서 등으로 계약보증금을 납부하여야 한다.

제6조(수량조절)

학교장은 급식 학생수의 증감 등 학교의 사정에 따라 계약된 식재료의 수량을 증감 조절할 수 있으며, 단가는 계약시 제출한 산출내역서에 의한다. 이로 인한 계약금액은 조정된 것으로 간주한다.

제7조(공급 식재료) 계약상대자가 공급할 급식 식재료를 한다.

제8조(납품방법)

- ① 계약상대자는 품질이 우수하고 안전한 양질의 식재료(검사에 필요한 서류 등을 포함한다)를 계약체결 후 학교장이“매주 단위로 제시하는 납품 요구서”에 따라 지정된 시간까지 지정된 장소에 정돈하여 납품해야 하며 신선도를 유지하기 위해 항상 냉동·냉장차량을 이용하여야 하고 대면검수를 원칙으로 한다.
- ② 견어물은 습기가 없고 건조하고 서늘한 상태로 납품한다.
- ③ 사용용도에 따라 모양, 크기, 색깔, 새우살 등 패류는 물(얼음)을 뺀 실량으로 측정한다.
- ④ 오징어, 낙지, 조갯살, 새우살 등 패류는 물(얼음)을 뺀 실량으로 측정한다.
- ⑤ 제1항의 규정에 의하여 납품된 식재료를 검수·수령하기까지 학교의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 식재료의 망실, 파손 등은 계약상대자의 부담으로 한다.
- ⑥ 계약상대자는 계약체결 후 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태가 발생하더라도 학교장의 별도 지시가 없는 한 식재료의 공급을 계속하여야 한다.

제9조(위생관리 책임 등)

- ① 계약상대자는 식재료의 제조, 가공, 운반 등 모든 과정에서 유해한 물질이 식재료에 혼입되거나 식재료가 오염되지 않도록 위생과 안전관리에 철자를 기하여야 한다.
- ② 계약상대자는 기타 「식품위생법」등 관계 규정이 정하는 바에 따라 위생검사 등 식재료 공급자가 준수해야 할 사항을 성실히 이행하여 식중독 등 재반 사고를 미연에 방지하여야 하고, 학교장은 이와 관련된 자료를 요구할 수 있다.
- ③ 계약상대자는 납품한 식재료의 결함으로 인하여 발생하는 식중독 사고 등은 물론 식재료 운반차량으로 인하여 학교 내에서 발생하는 사고 등에 대하여도 민·형사상의 모든 책임을 진다.

제10조(계약상대자 일반 준수사항)

- ① 학교급식의 품질 및 안전을 위하여 「학교급식법」 제16조제1항 각 호 및 [참고 9]에 따라 납품하여야 한다.
- ② 식재료 제조·가공과정에서 오염이 되지 않도록 시설·설비 등을 항상 청결하게 관리하여야 하고, 정기적인 소독을 실시하여야 한다.
- ③ 식재료의 포장상태는 교차 오염이나 2차 오염이 일어나지 않는 양호한 것이어야 하고, 외관이 찌그러지거나 손상되지 않아야 하며, 냉동제품은 전량 박스로 포장되어야 하는 등 내용이 물이 포장된 상태에서 밖으로 노출되지 않아야 한다.
- ④ 식재료 포장 용기 외부에 제품명, 업소명, 제조연월일, 내용량, 보관 및 취급법, 원산지, 품질등급, 생산연도, 유통기한 등의 표시를 부착하여야 하며, 원산지 표시 대상 품목은 건적 시에도 원산지 표기를 하여야 한다.
- ⑤ 식재료는 신선한 상태를 유지하여야 하며, 냉동차 또는 냉동·냉장차를 이용하여 건강진단을 마친 사람이 위생적이고 청결하게 운송하여야 한다.
- ⑥ 운반차량은 냉장의 경우 10℃ 이하, 냉동의 경우 -18℃를 유지하여야 하고, 외부에서 온도 변화를 확인할 수 있도록 임의조작이 방지된 온도기록 장치를 부착하여야 한다.

- ⑦ 운반차량으로 인하여 식재료가 오염되어서는 아니되며, 운반 차량·기구·용기 등을 항상 청결하게 관리하여야 하고 정기적인 소독을 실시하여야 한다.
- ⑧ 식재료 취급자·운반자에 대하여 관계규정이 정하는 바에 따라 정기적인 건강진단과 위생교육을 실시하여야 한다.
- ⑨ 냉동 및 냉장이 요구되는 제품은 납품시각까지 콜드체인시스템(Cold Chain System)을 유지하여야 한다.
- ⑩ 쇠고기는 국내산의 경우 개체식별번호별로, 수입육의 경우 유통식별번호별로 각각 포장하여 납품하여야 한다.

제11조(식품위생검사 및 점검)

- ① 학교장은 계약상대자가 납품한 모든 식재료를 인제든지 전문 검사기관 등에 위생검사 등을 의뢰할 수 있으며, 학교급식소위원회 등 학교측 관계자가 업체 현장 등을 포함한 전 영역에 대해 위생 점검 활동을 할 수 있다. 이때 계약상대자는 위생검사 및 점검에 성실히 응해야 한다.
- ② 학교장은 제1항의 검사 및 검사결과 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정 조치를 요구할 수 있으며, 종대한 위반사항 발생 또는 학교장의 시정조치 요구 불이행시에는 계약을 해지할 수 있다.

제12조(식재료 검수)

- ① 계약상대자(식품취급자 및 운반자)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다는 식재료를 납품한 때에는 학교장이 지정하는 직원으로부터 다음사항에 대하여 대면검수를 받아야 한다.

1. 사양 및 규격 준수 여부
 2. 식재료 품질상태(신선도)
 3. 이물질 혼입 여부
 4. 납품온도 준수 여부
 5. 납품요청 수량과의 동일 여부
 6. 포장상태
 7. 표시사항 준수 여부(제품명, 업소명, 제조연월일, 내용량, 보관 및 취급법, 유통기한, 전처리하기 전 식재료의 품질(원산지, 품질등급, 생산연도)
 8. 납품시각 준수 여부
 9. 반품처리시 신속처리 여부
 10. 운반차량 위생상태(온도, 청소상태)
 11. 운반자의 위생상태(복장, 건강진단증, 식품 취급방법 등)
 12. 구비서류 제출 이행 여부
- ② 검수에 필요한 일체의 비용과 검수를 하기 위한 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생기는 손상은 계약상대자의 부담으로 한다.

- ③ 계약상대자는 제1항의 규정에 의한 검수에 입회·협력하여야 하며, 입회하지 못한 경우에는 학교 측의 검수에 동의한 것으로 간주한다.

- ④ 학교장은 검수 결과 신선도, 품질, 규격 등에 이상이 있을 때에는 반품 등 필요한 조치를 취할 수 있으며(반품 시에는 반품확인서를 발급), 계약상대자는 즉시 이에 필요한 조치를 취

하여 학교급식에 차질 없도록 하여야 한다. 이 때 반품 등으로 발생하는 일체의 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

- ⑤ 계약상대자가 입회를 거부하거나 검수에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체시간에 대하여는 제14조 제1항의 지체시간에 산입한다.

제13조(대가의 지급)

- ① 대가는 제8조제1항의 규정에 의한 계약이행을 완료한 후 물품 수량에 대하여 월단위로 정산하여 청구시 대금을 지급한다.
- ② 제6조의 규정에 의한 수량 조절 등으로 인하여 대가를 조정하여 지급하는 경우에는 제3조 제1항 단서 규정에 의한 산출내역서 상의 단계(이하 “계약단가”라 한다)에 의하여 이를 정산하여 지급한다.

제14조(지연배상금)

- ① 계약상대자는 제8조제1항의 납품시각 내에 식재료를 납품하지 아니한 때에는 매 지체시간 ○○마다 당일 납품해야 하는 식재료 견적총금액에 1,000분의 0.8를 곱하여 산출한 금액(이하 “지연배상금”이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.

- ② 제1항의 지체시간은 제8조제1항의 납품시각부터 검수(시정조치)를 한 때에는 최종검수에 합격한 시각까지의 시간으로 산정하되 다음 각호의 어느 하나에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당시간을 제1항의 지체시간에 산입하지 아니한다.

1. 천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
2. 학교의 책임으로 납품이 지연되었을 경우
3. 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

제15조(확인서 제출 의무)

계약상대자는 식재료 납품업체 평가지표의 각 항에 해당 하는 사항을 위반하였을 때 학교장의 요구에 의해 지체 없이 확인서를 제출하여야 한다.

제16조(제재 및 계약해지)

- ① 학교장은 유해한 식재료 또는 하자있는 납품으로 월 2회 이상 확인서를 제출(첫 확인서 제출 이후 30일 이내 2회)하거나, 첫 확인서 제출 이후 6개월 이내 3회 이상 확인서를 제출한 계약상대자에 대하여 3~6개월 동안 식재료 공급 입찰 참여와 계약체결을 제한할 수 있다.
- ② 학교장은 납품기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 계약을 해지할 수 있으며, 제2호내지 제11호에 해당하는 경우에는 행정처분 또는 해당 사실이 확인된 날로부터 3개월 동안 식재료 공급계약 체결을 제한할 수 있다.

1. 학교의 시설·개·보수, 기타 부득이한 사정으로 학교급식을 계속 실시할 수 없게 된 경우
2. 식품위생법 위반 등 부적합업소로 판정되어 과태료 이상의 처분을 받은 경우
3. 불량식재료 납품 등으로 전자조달시스템 등에 불성실 업체로 등록(기재)된 경우
4. IP 중복사용 등 부정한 방법으로 입찰에 참가한 경우
5. 물품 구매계약 일반조건 규정에 의한 지체상금이 시행령 제51조에 따른 해당 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약이행을 완료할 가능성이 없다고 판단될 경우

6. 계약상대자가 계약의 수행 중 고의 또는 중대한 과실로 학교급식에 차질을 초래하거나 정상적인 계약관리를 방해하는 등 물의를 야기한 경우
7. 식재료 검수 결과 신선도, 품질, 가격 등의 결함으로 인한 학교장의 교체 납품 요구에 응하지 않는 경우
8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 정상적이고 위생적인 급식이 어렵다고 판단된 경우가. 사양. 가격 미준수 및 수량 미달
- 나. 포장상태 불량
- 다. 원산지의 표시사항(제품명, 업소명, 제조연월일, 내용량, 보관 및 취급법, 유통기한, 전처리하기 전 식재료의 품질(원산지, 품질등급, 생산연도)) 미표시
- 라. 납품시각 미준수
- 마. 운반차량 위생 불량(온도, 청소상태)
- 바. 운반자 위생 불량(복장, 건강진단, 식품 취급방법 등)
- 사. 서류 미제출
- 아. 대면감수 미이행
- 자. 이물질 혼입
- 차. 식재료 납품온도 미준수
- 카. 식재료 지정장소(냉장고) 보관 미이행
- 타. 원산지 표시사항 미표시 또는 원산지의 표시사항 허위 표시
- 파. 유통기한이 경과한 식재료 납품
- 하. 품질(학교급식 식재료 품질관리 기준 및 식재료 규격서 기준) 미달
9. 기타 상기에 명시하지 않은 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에서 정한 물품계약일반조건에 정한 내용을 준용한다.
- ③ 학교장은 납품기간 중 계약상대자가 원산지 및 축산물 등급 등 표시사항을 허위로 표시한 경우 계약을 해지하고, 「학교급식법」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 제재 조치를 가할 수 있으며 해당 식재료의 대가를 지급하지 않거나 이미 지급한 대금을 환수할 수 있다.

제17조(가격조정)

계약당가는 무변동이 원칙이나, 심한 물가변동으로 부득이 단가를 조정할 필요가 있을 때와 시장가격 조사 후 타 업체 가격과 비교하여 학교장 또는 계약상대자가 이 가격 조정을 요구할 시에는 관계법령(시행령 제73조 및 시행규칙 제72조, 물품구매계약 일반조건)에 의거 서로 협의하여 가격을 조정할 수 있으며, “계약상대자”는 최소 1주일 전에 학교장에게 문서로 통보하고 협의하여야 한다.

제18조(분쟁의 해결)

- ① 기타 계약서 및 식재료 구매계약 특수조건에 정하지 아니한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 행정안전부 예규, 기타 관계 법령, 상관례 등에 준하되, 해석상 차이가 있을 경우에는 상호간에 협의하여 해결한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 협의가 이루어지지 아니하여 소송에 의할 경우에는 학교의 주소를 관할하는 법원으로 한다.
- ③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 분쟁기간 중이라도 식재료 구매계약의 수행을 중지하여서는 아니된다.